出资期限核查｜对外待审版

致投资方阅读材料审阅人及负责律师｜2024-07-05 10:00 Asia/Shanghai。仅针对六个原创演练对象的期限分类、特别安排状态和信息公示作有限核查；不是全面尽调、实缴确认、异常认定或登记完成证明。尚未外发。

一、先定版本，不以草案或较晚消息改法

第 784 号令 2024-06-07 会议通过、2024-07-01 公布并自公布施行；不能从 6 月 7 日起施。公司法 2023-12-29 修订、2024-07-01 起施。2 月 6 日总局解读明确针对征求意见稿，其 30 年以上/10 亿元是研判线索而非自动异常；本轮按正式第 3 条结合具体因素审阅，不引入 2025 规则倒灌。

S01 第 2 条区分存量有限公司的剩余期限调整与存量股份公司发起人缴足；新设普通有限公司依公司法 47 条自成立起五年。例外须国家利益/重大公共利益情形、有关主管部门或省级政府提出意见，以及国务院市场监督管理部门同意。省级意见不是已获准，企业自称战略/AI 项目更不等批准。

二、处理口径与执行边界

存量有限公司超过五年分支：在 2027-06-30 前将自 2027-07-01 起剩余期限调整至五年内，记载章程并依调整后期限缴足；不要求所有公司立即缴足，也不把 2027 统一延到 2032。原期限已较短不代表股东原义务免除。本包不计算临界日案件，不提出未经核查的减资/注销捷径。

实际调整信息产生后，第 4 条为 20 个工作日内通过国家企业信用信息公示系统公示，非 20 自然日、内部审阅日或仅意向日期起算。未给官方工作日历，不伪算精确截止。第 3 条异常研判由机关依法处理；本题金额/期限与未审资产台账只能提示补证，不替机关认定。

三、六对象逐项结论（金额单位：万元）

C01｜LLC；成立/登记 2019-04-12；资本 1200 万元；原约定 2040-12-31。按 2027-07-01 起剩余期限超过五年的分支，在 2027-06-30 前调整至五年内并记载章程；股东按调整后期限缴足。 未提出特别安排，无获准事实。

C02｜LLC；成立/登记 2020-09-10；资本 800 万元；原约定 2030-12-31。从 2027-07-01 看剩余不足五年，不因本过渡条款强制缩短；原章程到期义务保留，不能自动延后或称已实缴。 未提出特别安排，无获准事实。

C03｜JSC；成立/登记 2017-03-14；资本 6000 万元；原约定 2035-12-31。发起人应在 2027-06-30 前全额缴纳认购股款，不再另加五年。 未提出特别安排，无获准事实。

C04｜LLC；成立/登记 2018-06-20；资本 2000 万元；原约定 2040-12-31。按 2027-07-01 起剩余期限超过五年的分支，在 2027-06-30 前调整至五年内并记载章程；股东按调整后期限缴足。 若主张例外，由项目法务取得并交负责律师核对国务院市场监督管理部门同意材料及适用条件；取得前不承诺获准。 已有省级意见，但未取得国务院市场监管部门同意；不得按原期限已获准处理。

C05｜LLC；成立/登记 2024-07-02；资本 300 万元；原约定 2037-12-31。按公司法第 47 条自 2024-07-02 成立起五年内缴足核查；给定原 2037-12-31 安排须依本规则复核，不套存量过渡。本案原期限明显超出，应纠正。 未提出特别安排，无获准事实。

C06｜LLC；成立/登记 2015-02-03；资本 200000 万元；原约定 2065-12-31。按 2027-07-01 起剩余期限超过五年的分支，在 2027-06-30 前调整至五年内并记载章程；股东按调整后期限缴足。 未提出特别安排，无获准事实。

C02 补充：自给定相关信息产生 2024-07-03 起 20 个工作日内在国家企业信用信息公示系统公示；未给官方工作日历，不伪算精确截止日。

C06 补证：向项目法务/财务取得主营项目、经营状况、股东出资能力、资产规模依据；正式条文没有直接按 30 年/10 亿自动认定的固定线。负责人律师核实后再给适用/调整建议，未收到机关认定或公示回执。

四、阅读与保密边界

只保留核查代号、类型、原日级日期及金额/单位，未带原公司名、联系人或内部项目编号；不能为脱敏把日期年份化、金额抹掉或把全部对象合并。Office 不嵌源文件/截图/外链或映射表，属性/批注/隐藏页等一并扫描。disclosure_check.json 记录本次真实文件哈希与扫描范围，不代表专家签字、法院/登记机关批准或可信执行签章。

来源：S01 司法部原 PDF 第 2–4/13 条；S02 公司法 47/266 与历史草案解释索引转录（直连 403 披露）。抓取 2026-10-20 不是法规生效日期。S03/S04/S05 均原创演练，不是真实企业记录、政府意见原件或外发授权。